פרק א

ר"ף עמ' א **א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם** [ב.] **בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו** [ב:] **או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו:**

ב יש שואלין אשה שהיתה נדה כשמת בעלה תיאסר להתייבם אפילו טבלה כמו אחות אשה שאינה מתייבמת אע"פ שמתה אשתו תשובה לדבריהם דלא שייך למילף נדה מאחות אשה דלא דמיא לעריות שאסורות לייבם משום קורבות ומותרות לשאר העולם אבל נדה אסורה לכל ואע"ג דלאו בת ייבום היא בעת נדתה חליצתה חליצה ולא דמי לחליצת מעוברת דלא שמה חליצה לריש לקיש לקמן בפרק החולץ (יבמות לה:) משום דאינה עולה ליבום דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר כדרך כל הנשים אבל מעוברת שמא תלד ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה כדמוכח בפסחים בפרק אלו דברים (פסחים עב:) דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה יבמתו מאי שנא דקא עביד מצוה וכו' אלמא משמע דקני לה אם בא עליה הלכך מיקריא שפיר עולה ליבום:

ג או שנמצאו איילונית מפרש בתוספ' אפי' נמצאו איילונית אחרי מיתת הבעל כי הוברר הדבר שלא היתה אשתו מעולם דקדושי טעות הוו ומשמע דאיילונית לא בעיא גיטא אפי' מדרבנן דאי בעיא גט מדרבנן לא היתה צרתה מתייבמת כדתנן במתני' דף ב: כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת אלמא על ידי קידושין דרבנן מיתסרא צרה וקשה מהא דאמר בפרק אלמנה ניזונית דף ק: הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה ומשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייקינן בפ' המדיר (כתובות עג.) גבי כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וי"ל דבהמדיר דייק משינוי הלשון דברישא תני על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת ובסיפא קתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ועוד דבפרק אלמנה לא הוה מצי למיתני אינן צריכות גט משום דקתני שניה בהדייהו ותדע דעל כרחיך אין לדקדק הא גיטא בעיא דהא ממאנת לא בעיא גט ומיהו קשה מהא דתנן בגיטין בפ' השולח (גיטין מו:) המוציא את אשתו משום איילונית לא יחזיר ומפרש התם משום דחיישינן לקילקולא דשמא תינשא לאחר ויהיו לה בנים ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל אלמא דבעיא גט ויש לומר דהתם מיירי דמוציאה משום ספק איילונית שאין הסימנים ניכרין יפה בה תדע מדקתני סיפא נשאת לאחר והיו לה בנים ואילו היתה ודאי איילונית אין לה רפואה דהא לקמן בפרק הערל (יבמות עט:) פליגי ר"ע ור"א בסריס חמה אם חולץ וחולצים לאשתו לפי שיש לו רפואה ובאיילונית לא אשכחן דפליגי לפי שאין לה רפואה ואע"ג דבקדש על תנאי וכנסה סתם איכא מאן דאמר בפרק המדיר (כתובות עב:) דבעיא גט היינו דוקא בשאר מומין דאיכא דמחיל אבל באיילונית אין אדם מוחל והוי מקח טעות ולא בעיא גט ודוקא היכא דמתברר לן בודאי שהיא איילונית על פי הסימנים האמורים לקמן בפרק הערל (יבמות פ:) להכיר בהן שהיא איילונית אבל אם אינה ברור צריכה גט מספק:

ר"ף עמ' ב **ד גמ'** [ג:] **מנא הני מילי דתנו רבנן ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה** תלמוד לומר לפי שנאמר **יבמה יבא עליה שומע אני אפי' על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור** צרת צרתה מנין תלמוד לומר לצרור ולא כתיב לצור **אין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת**

ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה לייבם אין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא וכו' **מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף כל העולם יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה** חטאת ואפשר לינשא **ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחיו ואסורה לייבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי איפשר לינשא לאחיו צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאה. אזהרה שמענו עונש מנין. אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'.** [י.] **מתני'** מני **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולהכי קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתני' אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה משום דלא תפסי בה** קידושין לאחיו ולא צרת ערוה היא [י:] היתה **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואע"ג ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זו: אמר** [יא.] **רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה בעריות.** לאו דוקא אסורה דאף מחליצה פטורה כדמוכח כולה שמעתא דפריך מסוטה דרבנן ומסוטה ספק וכן פירש רש"י ודוקא סוטה ודאי אבל סוטה ספק בעיא חליצה כדתנן סוטה ב. **ואם מת חולצת ולא מתייבמת** ואע"ג דבסוטה ספק כתיב נמי טומאה הא מסקינן לקמן דקרא דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה בודאי איירי ולא בסוטה ספק וא"ת הרי נכנסה עמו ליסתר דתנן אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואמרינן במסכת סוטה בפרק כשם דף כח. דשלשה ונטמאה כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וי"ל דהא דאסרינן לה מן נטמאה לאו משום דספק מיקריא טומאה דאין קרוי טומאה אלא הבעילה של זנות אלא דאסרינן לה משום ספק נטמאה כדאיתא בפ' כשם שם אם נטמאה למה שותה ואם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק אוסרה כודאי. ואם תאמר אם כן לא תיבעי חליצה כודאי וי"ל להחמיר עשאה הכתוב ספק כודאי ולא להקל לפוטרה מן החליצה ומיהו קשה הא דפריך עלה בפ"ק דסוטה דף ה: ותתייבם יבומי ונדחק הש"ס למצוא טעם למה אינה מתייבמת ואמאי הא אמרינן להחמיר עבדינן לה כודאי וי"ל דהא דאמרינן דטומאה כתיב בה כעריות היינו דוקא סיטה ודאי דכתיב בה טומאה בלשון לאו כי היכי דכתיב גבי עריות אבל סוטה ספק דכתיב טומאה דידה בלשון עשה אע"ג דאסרינן משום ספק טומאה לא חשיב טומאה דידה אפי' כספק ערוה הלכך פריך שפיר ותתייבם יבומי ואע"ג דפריך הש"ס מאי שנא סוטה וודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי כתיב בה טומאה ודאי מעיקרא הוה סלקא דעתך הכי דטומאה בלשון עשה חשיבה למיעבדה כערוה אבל לפי מאי דמסיק דבסוטה ודאי דכתוב טומאה בלשון לאו לרבנן דר' יוסי בן כיפר מהשתא איתבריר לן דלא חשבינן טומאה למיעבדה כערוה אלא היכא דכתיבא בלשון לאו כי היכי דלא תיקשי לן הא דפריך הש"ס גבי סוטה ספק ותתייבם יבומי ונסתלקה עתה קושיית הראב"ד ז"ל שהקשה על רב אלפס ז"ל שכתב צרת סוטה אסורה מ"ט טומאה כתיב בה כעריות וכתב הראב"ד ז"ל סוגיא דשמעתין אע"ג דכתיב בה טומאה בעיא חליצה או היא או צרתה דאילו איתיה לבעל מי לא בעיא גיטא השתא נמי בעיא חליצה וצרתה כמוה עכ"ל ומה שכתב הרב ז"ל סוגיא דשמעתא דבעיא חליצה לא אשמעתין דהכא כתב זה דודאי מוכח שמעתא דאף חליצה לא בעיא אלא אשמעתא דפ"ק דסוטה כתב דקאמר התם אמתני' דנכנסה עמו לסתר וכו' ואם מת חולצת ולא מתייבמת ותתייבם יבומי אמר

רב יוסף אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ולא ליבם אמר ליה אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"ל רב יוסף אילו איתיה לבעל מי לא בעיא גט השתא נמי תבעי חליצה והרב לא עלה בלבו לחלק בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק ולסברתו פליגא סוגיא דסוטה אסוגיא דשמעתין ופסק הלכה כסוגיא דסוטה לחומרא אבל לפי מה שחילקתי בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק אין אנו צריכין לכל זה ולא פליגי אהדדי. **מתיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת א"ל** [יא:] **אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק:**

רי"ף עמ' ד

ה תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום ר"א בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו **אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר** דדרשינן **היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל אפי' לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה. בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו תא שמע המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא אימא או היא צרתה חולצת** [יב.] **ולא תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת:**

ו ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אחת צרת ממאנת פי' ממאנת ביבם ואחת צרת איילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא וחדא אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום היא לגבי שאר אחין דלא עבדה בהו מעשה **שריא וחולצת או מתייבמת דאמר שמואל** מיאנה בזה מותרת בזה **ואיילונית לא חולצת ולא מתייבמת דאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת דטומאה דכתיב בה** אוקמוה רבנן בסוטה וכיון דאיתעקר איתעקר הלכך חולצת אבל אינה מתייבמת מק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לכ"ש אבל צרתה מתייבמת דלא אלים ק"ו למידחי צרה. **ואמר רבא הלכתא צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו איילונית והא דקתני וכולן** שמתו **או מיאנו או שנתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות** דמשמע שנמצאו איילונית **אין מעיקרא לא תני שהיו:**

רי"ף עמ' ו

ז [יב:] **ואי אתה יכול לומר בחמותו** ואם חמותו שמיאנו וכו' **תני רב ביבי קמיה דרב נחמן** ג' נשים משמשות במוך **קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות** מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל **מניקה שמא תגמול את בנה וימות** ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום א' עד בת י"ב שנה ויום א' **פחות מכן או יתר על כן משמשת כדדכה והולכת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה **והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' ומדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה אם כן מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנים ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה. ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו** [יג.] **ואפי' למ"ד אין חוששין שמא נשרו משום צער לידה חיישינן.** הא דקאמר רב זביד אין בנים בלא סימנים לא בעי למימרא שאין בנים כלל בלא סימנים דא"כ מאי בעי הש"ס ונבדוק כיון שאין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו ועוד מאי קאמר למ"ד אין חוששין מאי אכא למימר הכא ודאי נשרו ועוד מדקאמר משום צער לידה

את אשתו והא דקי"ל דעובד כוכבים מסיח לפי תומו נאמן ה"מ **במלתא דלא שייך בה אבל במלתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב בהו אשר פיהם דבר שוא וגו':**

רי"ף עמ' קמד **ח מתני'** **מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על פי בת קול ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שום אדם והשיאו את אשתו ושוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו שם ולא הכירוהו והשיאו את אשתו:**

גמ' **ומעשה שעמד וכו'. דלמא שד הוא אמר רב יהודה אמר שמואל שראו לו דמות אדם וחזי ליה נמי בבואה דבבואה** דגמירי דבבואה אית להו **בבואה דבבואה לית להו ולא חיישינן דלמא צרה היא תנא דבי רבי ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ שאין מכיריין. ירושלמי** פ"ז הל"ו רבי אחא בשם ר' חנינא הדא דתימא בשדה אבל בעיר אפי' לא חזו בבואה של אדם והא דתנינא גיטין דף סו. מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ואמר רבי יוחנן והוא שראו בבואה של אדם אמר רבי יוחנן המזיקין מצויין בבורות כדרך שמצויין בשדות והא דאמר מגילה ג. אל יתן אדם שלום לחבירו בלילה דחיישינן שמא שד הוא היינו חוץ לעיר בשדה דומיא דיהושע שהיה חוץ למחנה ישראל. ריב"א:

ט ירושלמי הלכה ז **מצאו בשטר כתוב מת איש פלוני נהרג איש פלוני ר' ירמיה אומר משיאין את אשתו רבי בון בר כהנא אומר אין משיאין את אשתו מתני' מסייע לדין ולדין מסייע לרבי ירמיה דתניא על פי עדים ולא ע"פ כתבם ולא על פי תורגמן ולא ע"פ עד אחד ועכשיו משיאין ע"פ עד אחד** ודכוותה על פי תורגמן ועל פי כתב משיאין מסייע לרבי בון דתני **יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני נהרג פלוני אין משיאין את אשתו ויפה כח השטר וכו':**

רי"ף עמ' קמה **י גרסי' בר"ה ספ"ק דף כב. אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דבריהם כשר לעדות אשה** ולעיל בפ' כיצד (יבמות ד' כה:) **אקשינן מיניה והאמר רב מנשה גזלן דבריהם כשר לעדות אשה דדברי תורה פסול לעדות אשה שמעינן מינה דפסול מד"ת פסול לעדות אשה אבל פסול מדרבנן כגון משחק בקוביא וחביריו כשרים לעדות אשה ומסתברא לן דפסול מד"ת מסיח לפי תומו משיאין אשה על פיו דלא גרע מעובד כוכבים:**

יא תנן בגיטין פרק כל הגט (גיטין כח:) **שלשה דברים אמר ר' אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרכום ועל ספינה המטורפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרכום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים:**

יב מתני' **אמר ר' עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעיבור שנה מצאני נחמיה איש בית דלי ואמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל ע"פ עד אחד אלא יהודה בן בבא נומיתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים** שהמדינה זו משובשת בגייסות כך מקובלני **מר"ג הזקן שמשיאין את האשה ע"פ עד אחד וכשבאתי והרצתי הדברים לפני רבן גמליאל שמח לדברי אמר מצינו חבר ליהודה בן בבא מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא רבן גמליאל הזקן את נשותיהן ע"פ עד אחד והוחזקו להיות משיאין ע"פ עד אחד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים אין משיאין את האשה ע"פ עד אחד רבי עקיבא אומר לא ע"פ האשה ולא ע"פ קרובים:**

רי"ף עמ' קמו **יג אמרו לו** לרבי עקיבא מעשה בבני לוד **שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהן והניחוהו בפונדק בחזירתן אמרו לפונדקית איה חברנו ונמה להן מת וקברתיו והשיאו את אשתו לא תהא כהנת כפונדקית אמר להן לכשתהא הפונדקית נאמנת:**

גמ' [קכב:] מאי גריעותא דפונדקית **אמר רב כהנא פונדקית** עובדת כוכבים היתה ומסיחה לפי **תומה היתה זה מקלו ותרמילו וזה קבר שקברתיו בו והא איה חברנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכתה**

אמרו לה איה חברנו נמה להם מת וקברתיו שמעינן מהא דהיכא דמתחיל העובד כוכבים ומסיח לפי תומו אף על גב דההדרינן ומגלינן למלתא מיניה שפיר לא נפיק ליה מתורת מסיח לפי תומו ומשיאין על פיו ולא בעינן בעידי אשה דרישה וחקירה: סליק מסכת יבמות



עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו [מאמו] ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו שיש לו בנים וכתבו המפרשים ז"ל דהא דפירש רש"י ז"ל בנולד ואח"כ ייבם לא נקטא בדווקא אלא דבעינן לפרושי לדברי הכל ומיהו אליבא דהלכתא קי"ל כרבנן לקמן פ' כיצד [יט.] דאסירה עליה בין שנולד ואח"כ ייבם בין ייבם ואח"כ נולד: **וכלתו. שמת בנו ונשאת לאחיו וכלתו אסורה לו לעולם ואפי' אחר מיתת בנו: וכולן שמתו.** אם **מתה בתו קודם לאחיו: או מיאנו. והיכי משכחת מיאון בבתו והרי אביה קיים ואין מיאון אלא ביתומה משכחת לה כגון שהשיאה אביה ונתגרשה כשהיא קטנה ושוב אין לאביה רשות בה והלכה ונשאת לאחי אביה בעודה קטנה יוצאה במיאון ובפ' ב"ש** [קט.] **קרי לה יתומה בחיי האב ואם מאנה באחי אביה או** נתגרשה מאחי אביה: **או נמצאו איילוניות. שמקחו מקח טעות ולא הויא אשת אחיו וכשמת אחיו הרי היא כמו שאינה ומתייבמת צרתה** ומפרש בתוספתא האי נמצאו בין בחיי הבעל בין לאחר מיתתו ורב אסי פירש בגמרא [יב.] דווקא נמצאו דהיינו שלא הכיר בה ומשום מקח טעות אבל רבא פירשה [יב:] בין שהכיר בה בעלה בין שלא הכיר בה ואפי' הכיר בה צרתה מותרת משום דכיון דלא חזיא ליבום כלל הרי היא כצרת ערוה שלא במקום מצוה [פי' כצרת ערוה באיש אחר שאינו אחיו דלא שייכא מצות יבום]:

פרק ראשון [ג:] **חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן.** כדקתני שאם היתה נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן **פטורות וטעמא יליף בגמרא: וצרות צרותיהן.** לקמן במתניתין מפ': **חמותו.** שאם מת בעלה ונשאה אחיו ומת בלא בנים: **וכן אם חמותו ואם חמיו.** שכולן אסורות לו מטעם הפסוק דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן אסורות לו משום ערוה כדמפרש באלו הן הנשרפין [עה.] ובתו ובת בתו ובת בנו דהכא בבתו מאנוסתו מיירי דאילו בתו מאשתו היינו בת אשתו דכיון דכתיב אשה ובתה ל"ש הימנו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא ילפינן מהכא דאשה ע"י קדושין משמע** דאישות הוא ומקרא אחרינא נפקא כדמפרש בגמ': **אחותו מאמו.** שנשאת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן אחות אמו שנשאת לאחיו מאביו שאין יבום אלא לאחין מן האב דכתיב כי ישבו אחים יחדיו וילפינן אחותו מבני יעקב בפ' שני [יז:] מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שמת ונשאה אחיו מאביו שהיתה נכרית אצלו ומת בלא בנים ונפלה לפני זה ליבום אסורה לו לפי שהיתה אשת אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית דכתיב ערות אשת אחיך ודרשינן ליה בפרק הבא על יבמתו [נה.] אחיך בין מן האב בין מן האם:

ואשת אחיו שלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו אח אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנשאת לשמעון אסורה ללוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כשאר עריות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר וגו' **ובמקום מצות יבום כשמת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו שלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה דכתיב כי ישבו אחים יחדיו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי איסור עולם כאשת אח שיש לו בנים ואפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו אסורה לו בשביל ראובן וכשם שהיא אסורה לו כך צרתה אשת שמעון האחרת אסורה לו דילפי' לקמן על כל העריות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן ששתיהן פטורות ואם נשאן** חייב **כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו באיסור אשת אח**

[ט.] **גמ' מנא הני מילי.** דערוה וצרתה וצרת צרתה פטורות לעולם: **עליה מה ת"ל. ליכתוב לגלות ערותה בחייה ומשמע** נמי שבחיי אשתו נאסרת עליו אחותה ולאחר מיתה מותרת: **שומע אני אפילו נפלה לפניו ליבום אחת מן העריות.** תתייבם: **לצרור.** צרות הרבה מדלא כתיב לצרר: **זדונה כרת.** בפ' עריות כתיב בתר כולהו ונכרתו הנפשות העושות וכל שזדונו כרת שגגתו חטאת כדיליף בפירקין [ט.]: **ט"ו** נשים ותו ליכא עריות בכרת חוץ משש עריות של משנתינו שאין בהם צד יבום לעולם: **(שנשואות לאחרים) יכול שאני מרבה וכו'.** שנשואות לאחרים שיהו צרותיהן אסורות להנשא לזה וה"ה דהוה מצי למימר יכול שאני מרבה ט"ו נשים אלו שלא במקום מצוה אלא דמשום דתנא דמתניתין תנא התירא שלא במקום מצוה בשש עריות נקט הכי ולהכי קתני בסוף דבריו שאין צרה אלא מאח לתת טעם לאלו הש"ס כדי שנלמוד מהם לט"ו שלא במקום מצוה דאי לא למה לי למתני שאין צרה אלא מאח כיון דהא ברירא להו להתירא אלא ודאי כדאמרן וכן פי' ר"י ז"ל שאין צרה אלא מאח. דהואיל ופטרה הכתוב מזיקתו הרי היא עליו כאשת אח שיש לה בנים שהיא בכרת דכתיב ערות אשת אחיך אבל בעלמא [דלא רמז] איסור אשת אח עלה שריא ליה: **עונש מנין.** אם יבם ערוה או צרתה וא"ת היכן שנינו שיש עליהם עונש דקתני מנין וי"ל דתנא קים ליה במילתא ואורחא הוא בהכי: **תניא מאי ולקחה.** דכתיב ולקחה לו לאשה ומדלא כתיב **ולקח משמע דשתים נפלו לו מאחיו** וכששתים ראויות לו או יקח אחת מהן דבית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים אבל אם אחת מהן ערוה עליו שתיהן פטורות **וצרות צרותיהן נמי מהכא נפקי דמשנפלה לו צרת ערוה מאחיו הראשון ודחתה הערוה ממנו נאסרה עליו עולמית משום אשת אח וכשנתיבמה לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת וחזרה ונפלה לפני זה לא קרינן ביה בזו שנאסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו אסירן וכן לעולם: ונודעה החטאת כו'.** בפר העלם דבר של צבור כתיב: **ונאמר להלן עליה.** לגלות ערותה עליה שהוא מופנה לדרשה מה להלן באיסור כרת מיירי אף כאן כשהורו ב"ד לצבור להתיר איסור כרת מביאין פר:

אילוניות או שמיאנו שכבר ילדו: גמ' [ג:] **מנא ה"מ דתנן רבנן (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה ת"ל לפי שנאמר (דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה שומע אני אפילו על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור אין לי אלא צרתה צרת צרתה מנין ת"ל לצרור ולא לצרר ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה ליבם ואין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה את שש עריות חמורות מאלו שיהו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח אזהרה שמענו עונש מנין אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו** (ח: ע"ש) **ורבי נפקא ליה צרת ערוה דאסורה מהכא דתניא רבי אומר ולקח ולקחה לאסור צרות של עריות והכי קאמר לכתוב רחמנא ולקח מאי ולקחה כל היכא דאיכא תרין לקוחין דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב שריאן ואי לא תרוייהו אסירן ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה להא** [ט.] **דתנו רבנן (ויקרא ד':י"ד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה עליה מה ת"ל רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבנן דמפקי ליה להאי עליה לצרת ערוה במקום ייבום דאסירא האי סברא**

דודאי תמות דהתם קאמר דאילו קטנה היתה בשעת עבורה ודאי מתה והכא אמרינן דכשנתעברה ואחר כך ילדה מיהרה להביא גדלותה וגדולה היא משעת עיבורה ומיהו אכתי יש לחלק בין מאן דאמר עדיפי מסימנין למ"ד הרי הן כסימנין אע"ג דלדידיה נמי משמע דעדיפי כיון דמשעת עיבורה חשבינן לה כגדולה מ"מ נוכל לומר דלמ"ד עדיפי אם מיאנה בין עיבור ללידה אין מיאונה מיאון ולמ"ד הרי הן כסימנין אם מיאנה בין עיבור ללידה מיאונה מיאון: **אין בנים בלא סימנין.** דכל שילדה וודאי הביאה סימני גדלות קודם חברותיה וא"ת אם כן שיש ממהרת להביא סימני גדלות קטנה שהביאה סימנין תוך הזמן היאך ממאנת ונדריה נמי היאך נבדקין ניחוש שמא אף זו מיהרה ואילו נשאת ונתעברה ילדה ויש לומר דמיעוטא דמיעוטא נינהו שממהרות להביא גדלותן תוך הזמן הזה ולא חיישינן הרמב"ן ז"ל: **ונבדוק.** אמאי סמכינן אלידה כיון שאפשר לן לבדוק [לאחר לידה ואם לא היה לה סימנים מצינו חמות ממאנת]: **הניחא למ"ד וכו'.** בפרק **יוצא דופן** [מו.] פלוגתא היא: **משום צער לידה.** כתבו בתוספות דצער לידה לאו דוקא אלא צער עיבור קאמר ולפיכך אי אפשר למבדק כלל ולא מצינו חמותו ממאנת דאם לא כן בעודה מעוברת הוה אפשר למבדקה ולקדש וזהו לדעת הרמב"ם ז"ל שכתב דבהוכר עוברה מקודשת ואם לא היו לה סימנין מצינו חמותו ממאנת: **מתני' לאחיו השני.** שהרי שתיהן מותרות לו ומיבם לאיזו שירצה ויבם צרת בת אחיו והיה לו אשה אחרת ומת: **כשם** שצרת בתו אסורה עליו משעת נפילה ראשונה כשנפלה לפניו עם בתו כך צרת צרתה וכן לעולם אם יש

אין חוששין משום צער לידה חוששין: מתני' כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו ונישאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה ואפי' הן מאה: גמ' מה"מ אמר רב יהודה אמר קרא לצרור התורה ריבתה צרות הרבה אצל ערוה אחת רב אשי אמר צרת צרתה לא צריכא קרא סברא הוא צרה מאי טעמא אסירא דבמקום ערוה קיימא צרת צרתה נמי במקום צרה קיימא: מתני' כיצד אם מתו הן צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומתה בתו או שנתגרשה ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת וכל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתיבמת: גמ' לא שנא גירש ולבסוף כנס ולא שנא כנס ולבסוף גירש צרתה מותרת: וכל שיכולה למאן ולא מיאנה וכו': אמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואין קמאי ותתייבם צרתה לימא מסייעא ליה לרי אושעיא דאמר כפרק ב"ש אומרים אין ממאנין אלא ארוסות [קו.] ממאנת במאמרו ואין ממאנת בזיקתו לא צרת ערוה שאני דתאני רמי בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית כבלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו: תוספתא * ריש מכילתין אימתי אמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל לאחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצות ולא מתיבמות ובולן שנמצאו אילונית או שהיו נשואות לו אחין הרבה וכדילפינן מקרא דלצרור דמשמע צרות הרבה: [ב:] **צרתה מותרת.** אע"פ שהיתה מקצת זמן צרה לערוה כיון שבשעת מיתת אחיו כשנפלה ליבום לא היתה צרת ערוה מותרת דמיתה מפלת ליבום ולא נשואין הראשונים: **וכל שיכלה למאן.** כגון שהערוה קטנה: **ולא מיאנה.** בבעל ומת: **צרתה חולצת.** שאין קדושיה קדושי תורה לפטור צרתה הלכך **צרתה חולצת.** אבל אינה מתייבמת. דכיון דרבנן תקינו לה קדושין הרי היא כאשת אחיו וצרתה אסורה ואסיקנא בגמרא דל"ש גרש ולבסוף כנס ול"ש כנס ולבסוף גרש צרותיהן מותרות. ופירושו דהא דאמרינן במתני' נתגרשו צרותיהן מותרות ל"ש גרש הערוה ולבסוף לאחר הגרושין כנס הצרה דמעולם לא היתה צרת ערוה כלל ול"ש כנס הנכרית תחלה קודם שגירש הערוה דהשתא הות צרת ערוה אפ"ה כיון דגרשה ולא היתה אשתו בשעת מיתתו צרתה מותרת: **גמ' ותמאן הערוה השתא. ותאמר אי אפשי בקדושיו שקדשוני אמי ואחי לבעלי המת ותעקור קדושין הראשונים ותתייבם צרתה: דאמר** ר' אושעיא לקמן בפ' ב"ש [קו.] ב"ה אומרים בבעל וביבם למאמרו הוא דממאנת שאם עשה היבם מאמר ביבמתו הקטנה ומיאנה בו מפקיע מיאון למאמר וחוזרת לזיקה לבדה וחולצת ואע"ג דגדולה שעשה בה מאמר ולא רצה לכנוס קיימא לן בפרק ר"ג [נ.] צריכה גט למאמרו וחליצה לזיקתו הכא מיאון עקר למאמר ולא בעיא גט: **ואינה ממאנת לזיקתו.** לעקור נישואין ראשונים ולצאת בלא חליצה והכא נמי גבי ערוה לא עקר מיאון דהשתא לנשואין קמאי למשרי צרתה: **(צרתה) צרת ערוה שאני.** רבנן גזור שלא

תמאן ליבומי צרתה דלא ליזלזל בצרת ערוה דילמא אתי למישרייה: **מיאנה** בבעל כלתו נכרית שמיאנה בבעלה מותרת לחמיה דעקרתיה לנשואין והויא כמפותת בנו ומותרת לו אבל מת בנו בעלה הראשון ומיאנה בזיקת היבם אף על גב דנשואין קמאי עקרה אסורה לאביו אלמא משעת נפילה נראית ככלתו. משעה שנפלה להתייבם ונפלה ליבם מחמת נשואין הראשון נראין אותן נשואין גמורין למיהוי אשת המת וכלתו של זה. והכא נמי בצרת הבת משעת נפילה שנזקקת הבת ליבם והוצרכה למאן מחמת קדושי הראשון נראין נשואין גמורים למיהוי אשת המת וצרתה צרת הבת ואי שרית ליה אתי למישרי צרת הבת דעלמא: **תוספתא בחיי הבעל.** שמתה בחייה בעל אע"ג דקצת זמן היתה צרת ערוה כיון דבשעת מיתת הבעל אינה צרת בתו מותרת אבל אחר מיתת הבעל. אם מתה בתו אחר מיתת בעלה צרתה אסורה כיון דבשעת מיתת בעלה היתה צרת ערוה ואפילו היו לו אחין שהיתה בתו ראויה להתייבם להם או צרתה דאכתי היא זקוקה ליבום אפ"ה לא יוכל ליבם צרת בתו לעולם: **מאנו בחיי הבעל.** כגון שהיתה הערוה קטנה שיכולה למאן: **אחר מיתת הבעל.** שלא מיאנה בבעלה אלא ביבם: **או שהיו נשואות לאחרים.** שהיו לאחיו קדושי טעות בה שקדשה אחר תחילה: **בין בחיי הבעל.** כדאמרינן לעיל דצרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה כדפסק רבא לעיל: [יג.] **מתני' שש עריות חמורות מאלו.** אמרינן בגמרא מכדי הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר אם כן מאי חמורות. הלא ט"ו עריות דאסרי צרותיהן שוות הן עם שש עריות אלו. ופריק מפני שאין יכולות לינשא לאחין

לאחרים צרותיהן מותרות בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל וכל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת: מתני' שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת אביו ואחות אביו ואחותו מאביו ואשת אחיו מאביו ואשת אחי אביו: גמ' הכא כרת והכא כרת הכא ממזר והכא ממזר מאי חמורות שאינן יכולין לינשא לאחים שלא בעבירה: מתני' בית שמאי מתירין את הצרות לאחים וב"ה אוסרין [יג:] **חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין נתייבמו בית שמאי מכשירין וב"ה פוסלין ואע"פ שאלו מכשירין ואלו פוסלין לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה וב"ה מב"ש וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו מלהיות עושין טהרות אלו על גב אלו: גמ' מקשינן הא דתנן ב"ש מתירין את הצרות לאחים ותו אהא דתנן מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר קרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות ואסקה רבא** [יד.] **כי אמרינן לא תתגודדו כגון בית דין אחד בעיר אחת פלג מורין כדברי בית שמאי ופלג מורין כדברי בית הלל אבל שני בתי דינין בעיר אחת לית לן בה וכ"ש ב' בתי דינין בשתי עיירות: ת"ר יש חולצות או מתיבמות חולצות ולא מתיבמות מתיבמות ולא חולצות לא חולצות ולא מתיבמות עריות שאמרו לא חולצות ולא מתיבמות מוסיף עליהן אשת סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ואשת אח מן האם ואשת גר ואשת עבד משוחרר ואילונית לא חולצות ולא מתיבמות החרשת והשוטה מתיבמות ולא חולצות איסור מצוה ואיסור קדושה חולצות ולא מתיבמות עקרה וזקנה ושאר כל**

נקראו חמורות דכל אלו אסורות לכל האחין מפני שקורבתן מצד אביו. ואמו אע"פ שאינה אם שאר אחין אסורה להם מ"מ משום אשת אב ואשת אחיו מאביו כשיש לה בנים בשעת מיתת אחיו אסורה לעולם להם וכיון שכן שאסורות לינשא לאחין צרותיהן מותרות דאין צרה אסורה אלא מאח משום דקאי עליה איסור אשת אח שלא במקום מצוה שהיא בכרת דהא ילפינן מקרא דלצרור שצרותיהן פטורות: **מתני' ב"ש מתירין את הצרות.** של עריות לאחין להתייבם ולית להו דרשא דלצרור כדמפרש טעמא בגמרא מקרא דכיון דצרה שלא במקום מצוה שריא כ"ש במקום מצוה: **חלצו הצרות ב"ש פוסלין.** דכיון דזקוקה ליבום חליצה גמורה היא ופסולה לכהונה: [יג:] **וב"ה מכשירין.** דכיון דסברי ב"ה דאינה זקוקה לא הויא חליצה וכאילו חלץ לה אינש דעלמא דמי: **ובית הלל פוסלין.** לכהונה ולתרומה אם היא בת כהן דכיון שהיא ערוה ובכרת עשאה זונה: **ואע"פ דצרות שנתייבמו לב"ש בניהם ממזרים לדעת ב"ה לא נמנעו.** שאם היו בני צרת ערוה מודיעין אותם ופורשין והכי איתא בגמרא [יד.] בהדיא: **גמ' קרי כאן לא תתגודדו.** דנראין כנוהגין שתי תורות כשקורין **עיירות בי"ד ומוקפין חומה בט"ו: אבל שני ב"ד וכו'.** כגון ב"ש וב"ה וכ"ש וכו' וכגון עירות ומוקפין שרי: **ת"ר עריות שאמרו.** כגון ט"ו נשים: **סרים חמה.** מפרש לקמן בפרק הערל [פ.] שיצא לקוי ממעי אמו ויש בו סימני סריס כדלקמן ואינו ראוי לזרע וכן אנדרוגינוס לאו בר אולודי הוא וכתיב לא ימחה שמו מישראל פרט לאלו ששמם מחוי ועבד וגר כקטן שנולד דמו ואין להם קורבת אחוה: **חרשת** ושוטה

יקיים כיון דקיימא לן כריש לקיש דביאת מעוברת לא שמה ביאה א"כ יקיים רוצה לומר יחזור ויבעול ומיירי כגון שהפילה או שנולד לשמונה ודאי שלא נגמרו סימניו הא לאו הכי מוציאה בחליצה ומטילין אותו לחומרא [יוציא] שמא ולד של קיימא הוא וצריכה חליצה להתירה לשוק מדרשב"ג דחשיב ליה נפל עד שידע בברור שכלו לו חדשיו דאו ודאי ולד מעליא חשיב: **יוציא.** בגט: **[אין** הולד של קיימא יקיים תנא משום רבי אליעזר אמרו יוציא בגט] כתב הריטב"א ז"ל דאע"ג דלית הלכתא כרבי אליעזר ילפינן מינה שאם לא רצה לקיימה לגמרי שאומרים לו שיוציא בגט אחר שיחזור ויבעול: **מעוברת חבירו. אשה שמת בעלה והיא מעוברת או מניקה אסורה להנשא עד כ"ד חדשים שכך תינוק יונק: ולכשיגיע זמנו לכנוס.** לסוף כ"ד חדשים יכנוס וגרסינן לקמן טעמא דהא מילתא דסתם מעוברת למינק קיימא וחיישינן דילמא מיעברה ומיעכר חלבה וקטלא ליה ואקשינן אי הכי דידיה נמי ומפרקינן דידיה ממסמסא ליה בביצים ובחלב דיהב נה בעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל ומתביישה למתבעינהו ליורשים בבית דין וקטלא לברה: **ולרבנן** דקיימא לן כוותייהו **עד שיגיע הזמן לכנוס יוציא בגט ולא סגי ליה בהפרשה בעלמא** וכדדייק מר זוטרא ואפי' היה בעלה שנשאה השתא כהן שתאסר עליו בגט אפ"ה לא מקילינן דהא בין רבנן בין רבי מאיר יוציא בגט סבירא להו: **תניא כל ששהה משנולד חי ל' יום באדם. להכי נקט באדם דתני סיפא ובבהמה שמנה ימים: אינו נפל.** ופוטר את אמו מן החליצה: **ספקא הוא.** וחולצת ולא מתיבמת ומיהו רבנן פליגי עליה ואמרי דאע"ג דלא שהה ולד מעליא הוי ולרשב"ג נמי **דוקא דמספקא לן אי כלו לו חדשיו אבל אי קים להו דכלו לו חדשיו תנן במס' נדה** [מג:] **תינוק בן יום אחד פוטר מן היבום** והכא בסמוך פסקינן כרשב"ג אלא היכא דלא אפשר דעבדינן כרבנן וכמו שנפרש השתא: **מת.** בן היבמה בתוך שלשים יום גרסינן ולא גרסינן ביום שלשים משום דקיימא לן דיום שלשים כלפני שלשים: **ונתקדשה. לשוק בחזקת שפטורה משום בנה:**

אם אשת ישראל היא. אם זה שקדשה ישראל הוא שאם תחלוץ מן היבם לאחר קידושין לא תאסר על בעלה חולצת ואם זה שקדשה כהן הוא **שאם תחלוץ תאסר עליו אינה חולצת וסמכינן אולד.** והכי הלכתא דכיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרשב"ג דאמרי דאע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן דלא אפשר דאי חלץ לה אתסרה לה על בעלה עבדינן כרבנן ויתבה תותי בעלה בלא חליצה ולא תצא מבעלה כהן ומיהו אם בן ח' ודאי שלא גמרו סימניו אפי' לרבנן נפל הוא ותצא מבעלה כהן וחולצת ואם הוא בן ט' ודאי אפילו לכתחלה תנשא בלא חליצה דודאי ולד מעליא הוא וכן הדין כשהוא ספק בן ט' [ספק] בן ח' אם נגמרו סימניו ולד מעליא הוא ותנשא אפילו לכתחלה לא אתיא הא אלא כשהוא ודאי בן ח' שנגמרו סימניו שהם שערו וצפרניו אי נמי ספק בן ט' בן שמונה אלא שלא נגמרו סימניו דבהא הוא דעבדינן כרשב"ג לחומרא ובאשת כהן סמכינן ארבנן דרבים נינהו דשורת הדין דהלכתא כוותייהו אלא דמחמרינן כרשב"ג אבל במעוברת ומינקת חבירו כולהו גט בעו ואפי' בכהן שתאסר עליו עולמית וכדפרישית לעיל והקשו ז"ל במתני' כשכנס יבמתו ונמצאת מעוברת למה לא קנסו חכמים שיוציא בגט ואף על גב דמתסרא עליה ותירצו דכיון שלא הוכר עוברה וסבר היה לעשות מצוה לא רצו לקנסו ומיהו אם הוכר עוברה כתבו הריטב"א ורבותיו ז"ל דבהא ודאי קנסינן ליה להוציאה בחליצה ואף על פי שאין הולד של קיימא:

בביצים ובחלב דיהיב לה בעל אבל לדידה לא יהיב לה בעל ומתביישא למתבעינהו ליורשים בבית דין וקטלא לברה: אמר רבא ולדברי חכמים יוציא בגט אמר מר זוטרא דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש וכן הלכתא ואפילו הוא כהן תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל הא לא שהה ספיקא הוא איתמר מת בתוך ל' ועמדה ונתקדשה אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן אינה חולצת רב שרביא משמיה דרבא אמר אחד זו ואחד

איתמר [כו'] ערוקיה מיסתייה. ולא בעו למיכפייה למיהב גיטא דגלי דעתיה דלא בעי לכנוס עד זמנו כך פרש"י ז"ל וכתבו מן המפרשים ז"ל דמדבריו נראה שאילו כנס ממש כייפינן ליה בשמתא עד שיגרש או יהא בנידוי עד שיגיע זמנו לכנוס וכן כתב הראב"ד ז"ל והוסיף עוד לומר שקונסין אותו לאחר זמנו שלא יכנוס עד שיעברו עליו כמנין הימים שעמד עמה בתוך תשעים ואין זה דעת התוספות ואחרים מן המפרשים שכתבו דיינו שנכוף אותו לגרש בגט עד זמנו בלבד ויש שפירשו דאפי' בשכנס נמי ערוקי' מיסתייה וקדשה לאו דוקא ודכ"ע אם קדש ולא ברח היו משמתינן אותו עד שיגרש או יעמוד בנדויו כל צ' יום ורמב"ם ז"ל נראה שהוא סובר שמנדין אותו מפני שעבר אדרבנן אבל אין כופין אותו להוציא ואפילו בכנס אלא שמפריישין אותו וכשברח ערוקיה מיסתייה להצילו מן השמתא דעבר אדרבנן וכתבו עליו דאינו מחוור ובכונס את המעוברת נראה ודאי דהיה משמתי' ליה ואפי' ברח עד שיוציא מפני שהוא ודאי [סכנה] וזמנו ארוך והא דהיו משמתינן למקדש אי כונס תוך ג' חדשים כיון שעברו ג' חדשים ונמצאת שאינה מעוברת שרינן ליה וכנס לה אבל אם נמצאת מעוברת עומד בנדויו עד שתלד ותניק כ"ד חדשים או עד שיגרש ודעת קצת רבותי דכל שהיא קטנה ואינה ראויה לילד שאין המתנתה אלא משום גזירה דר"מ אם עבר וקדש או כנס לא כייפינן ליה לגרש ולא היו משמתינן ליה

אאיסורא דעבד כדי שלא יוציא אלא כופין אותו להפרישה ג' חדשים כיון שזמנו קצוב ובתוס' מגמגמים בזה. עכ"ל הריטב"א ז"ל: **תניא.** לא יקח אדם. ולא מיבעיא בלא קדושין שאין הדבר מפורסם דאיכא למיחש שמא יבואו להזדווג זה עם זו אלא **אפילו ע"י קדושין ונשואין שהדבר מפורסם גזר ר"א** ובגמרא הקשו והא רב כי מקלע לדרדשי' אמר מאן הויא ליומיה כלומר **מי חפצה להנשא הימים שאתעכב כאן** וכן ר"נ כי מקלע לשכנציב אמר מאן הוי ליומיה ולא חיישי להא דר"א ופריק תלמודא דשאני רבנן דפקיעי **כ"ע בשמייהו וקורין לבתו על שמו ואם יבא בנו ממקום אחר ישמעשהיא בת אביו ויפרוש: יוציא.** משום ספק כרת: **והולד כשר.** ממה נפשך אם הוא בן ראשון שפיר או אם הוא בן שני גם כן כשר הוא: **ואם לא הוציא. וקיימה עד שילדה לו בן הרי הוא ממזר מספק שמא הראשון בן המת היה וקם עלה בכרת ואשתכח האי שני ולד חייבי כריתות וממזר** ואסור בבת ישראל משום לא יבא ממזר בקהל ואסור בממזרת ודאית דשמא זה אינו ממזר ואיך נתיר לו ממזרת הילכך לא מיבעיא ודאן בספיקן אלא אף ספיקן בודאן [וספקן] בספקן אסור מהאי טעמא דשמא זה פסול וזה כשר ואלו הן ספקות שתוקי ואסופי וכותי. פי' שתוקי **שקורא אביו ואמו משתקתו: אסופי. שנאסף מן השוק ובכולהו איכא למיחש שמא מפסול נתעברה.** כותי. **אינו מקפיד על קידושי כסף ושטר דלית ליה גזירה שוה דקיחה קיחה וכי מקדש לה חד מנסבא לאידך לפיכך כולן ספק ממזרים שמא נתקדשה אמו לאחר:** [לז:] **ספק ויבם.** ממון המוטל בספק. **שאין זה מוחזק בהם יותר מזה דאם זה בן המת אין ליבם בהם כלום ואם בן היבם הוא אין לו בהם כלום הילכך אין כאן מוציא מחבירו להטיל עליו הראיה** וכתב רבינו אלפסי ז"ל נקוט האי כללא בידך כל היכא דחד ודאי בירושה וחד ספק מוקמינן לנכסים בחזקת הודאי ואמרינן להאיך **אייתי ראיה דאית לך ושקול והיכא** דתרוייהו ספקא הוי ליה ממון המוטל בספק וחולקין. ואם תאמר וכיון דהכא אי דמר לא דמר ואי דמר לא דמר נימא דנעבדא שודא דדייני דהכי דינא בכל היכא דהויא מילתא דלא עבידא לאגלויי ואיכא לכל חד מינייהו דררא דממונא כדמוכח פ' חזקת הבתים [לה.] וי"ל דכיון דמחמת ירושה הן באין ודמי כמאן דתפיסי בהו תרוייהו לא בעינן לאפוקי מינייהו למעבד שודא דהיינו שודא דעבוד רבנן שיהו חולקין בה ודינא דכל דאלים גבר נמי ליכא הכא מהאי טעמא דתפסי בה תרוייהו ואיכא דררא דממונא לכל חד וחד ועוד שלא אמרו כל דאלים גבר אלא היכא דאיכא למיקם עלה דמילתא דליכא למעבד בה שודא וכדמוכח פרק חזקת הבתים [לה:] ופ"ק דמציעא:

זו חולצת וקיימא לן כרבינא [לז.] **דכיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן דלא אפשר דאי חליץ לה איתמרא לה על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה חליצה ולגבי ישראל דלית בה פסידא עבדינן כרשב"ג הלכך חליץ לה ועיילא לה לגברא ואי כשנתקדשה מותבינן לה תותי גברא כל שכן אם נשאת דלא מפקינן לה מתותי גברא והך דאמרינן התם לענין שומרת יבם שנשאת בלא חליצה לא שייך בהא מלתא דהתם ודאי בעיא חליצה אבל הכא דכיון דמית בתוך שלשים יום ספיקא הוי ומספיקא לא מפקינן איתתא מתותי גברא אלא אי בעלה ישראל חליץ לה יבמה ויתבה תותי גברא ואי בעלה כהן דאי חליץ לה יבמה איתמרא עליה יתבא תותיה בלא חליצה כדכתבינן:** (גרסינן * ד"ת מ"ז בגמרא **איבעיא להו מעוברת חבירו ומינקת חבירו דמינסבא לכהן מאי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא ומסיק דלא עבוד תקנתא וצריך להוציאה בגט אפילו כהן): איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חבירו בתוך שלשה חדשים וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתין ליה וחד אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם ערוקיה מסתייה וכן הלכתא:** [לז:] **תניא ר"א בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה עם זה ונמצא אח נושא אחותו ואב נושא בתו ועל זה נאמר** (ויקרא י"ט:כ"ט) **ומלאה הארץ זמה ועוד תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה ודעתו לגרשה משום שנאמר** (משלי ג':כ"ט) **אל תחרוש על רעך רעה וגו': ספק בן תשעה לראשון או בן שכעה לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא הנולד אחר כן ספק ממזר הוי** (לז. ע"ש) **ואסור בבת ישראל ואסור בממזרת דקיימא לן כר' אליעזר דאמר בפרק י' יוחסין** [עד.] **ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור:** (מכילתין לז:) **ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו ויבם א"ל אנת ברי דידי את**